



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 381 - Resolución TDC

VISTO:

El expediente EX-2025-63923480- -APN-DR#CNDC, caratulado: “Y.P.F. S.A. y Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 381).”

La presentación de fecha 13 de junio de 2025 mediante la cual YPF S.A. y FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO solicitaron una opinión consultiva respecto de una cesión de la titularidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a áreas ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido en esta misma fecha.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

Las partes consultantes solicitan opinión sobre una cesión de la titularidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a áreas ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

La cesión la realiza YPF S.A. a favor de FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO ("FOMICRUZ").

FOMICRUZ es una sociedad del Estado constituida por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, cuya actividad principal se centra en la minería y los hidrocarburos, abarcando desde la prospección hasta la explotación e industrialización de recursos como oro, plata, uranio, petróleo y gas.

El objeto de la cesión son los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a las siguientes áreas: Cerro Piedra, Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal, Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado, El Cordón; Los Perales, Las Mesetas; Cañadón León, Meseta Espinosa; Cañadón de la Escondida, y Las Heras. La cesión incluye la concesión de transporte que vincula a la planta de Las Heras con la Terminal de Termap, en Caleta Olivia.

Conforme se pactó de manera formal en el instrumento de la operación, la cesión y transferencia será transitoria y con destino a ser ulteriormente cedida a empresas continuadoras. Concretamente, desde la fecha de cierre de la operación y por un período máximo de 6 meses o hasta que la cesionaria asigne a una o varias empresas concesionarias u operadoras mediante un proceso de licitación pública.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si constituye una concentración económica bajo el artículo 7° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por cuanto no configura un cambio de control lo suficientemente extenso ni sustantivo para alterar el mercado involucrado.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que la operación fue diseñada ab initio como transitoria y en que FOMICRUZ no asumió la operación de los activos, la cual permaneció a cargo de YPF durante el período de transición.

III. Análisis del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

Tanto la doctrina europea como los precedentes de la autoridad de aplicación local coinciden en que, para que se configure una concentración económica, el cambio de control debe proyectarse como duradero. La permanencia o estabilidad del control está vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca una modificación en la estructura competitiva de las empresas afectadas.

En el presente caso, la operación traída a consulta fue diseñada desde su origen como transitoria. El propio instrumento de cesión establecía que FOMICRUZ ostentaría la titularidad de los activos por un plazo máximo de seis meses, con el único fin de transferirlos a las empresas que resultaran adjudicatarias del proceso licitatorio.

A ello se suma que FOMICRUZ no asumió la operación de los activos, la cual permaneció a cargo de YPF durante el período de transición, lo que implica que la adquirente careció de capacidad para gravitar sobre las decisiones competitivamente relevantes de los activos objeto.

IV. Conclusión

La cesión de la titularidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a áreas ubicadas en la provincia de Santa Cruz, realizada por YPF S.A. a favor de FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO, no configura un cambio de control lo suficientemente extenso ni sustantivo para alterar el mercado involucrado.

En consecuencia, la operación consultada no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Disponer que la cesión de la titularidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a áreas ubicadas en la provincia de Santa Cruz, realizada por YPF S.A. a favor de FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a las partes consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese a YPF S.A., a FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2025-63923480- -APN-DR#CNDC, caratulado: “Y.P.F. S.A. y Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 381)”, iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, por parte de YPF S.A. y FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta consiste en una cesión de la titularidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a áreas ubicadas en la provincia de Santa Cruz.
2. La cesión la realiza YPF S.A. (“YPF”) a favor de FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO (“FOMICRUZ”).
3. La operación se perfeccionó mediante un *Convenio de Cesión* del 2 de junio de 2025, en virtud del cual YPF cedió a FOMICRUZ la titularidad y totalidad de los activos objeto de la operación en consulta.
4. FOMICRUZ e YPF firmaron también una oferta de servicios de operación y mantenimiento transitorio por el cual FOMICRUZ encomendó a YPF llevar a cabo todas las actividades normales y ordinarias con el fin de cumplir con todas las tareas y servicios normales y razonables tendientes a mantener la producción básica y el funcionamiento de los pozos.
5. El 9 de junio de 2025, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz emitió el Decreto Provincial 500/2025, aprobando la actuación llevada adelante por FOMICRUZ en referencia al convenio previamente mencionado. La fecha de cierre de la operación traída a consulta fue el 19 de junio de 2025.
6. FOMICRUZ es una sociedad del Estado constituida por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, cuya actividad principal se centra en la minería y los hidrocarburos, abarcando desde la prospección hasta la explotación e industrialización de recursos como oro, plata, uranio, petróleo y gas.¹
7. El objeto de la cesión son los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural y concesiones de transporte asociadas a las siguientes áreas ubicadas en la provincia de Santa Cruz: *Cerro Piedra, Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal, Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado, El Cordón; Los Perales, Las Mesetas; Cañadón León, Meseta Espinosa; Cañadón de la Escondida, y Las Heras.*

¹ Conforme informaron las partes consultantes, FOMICRUZ es la única empresa que se encuentra bajo el control del gobierno de dicha provincia.

8. La cesión incluye la concesión de transporte que vincula a la planta de Las Heras con la Terminal de Termap, en Caleta Olivia
9. YPF es una empresa con participación estatal mayoritaria cuya actividad está centrada en el sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, GLP y gas natural, refino, producción y comercialización de una amplia gama de productos y derivados del petróleo.

II PROCEDIMIENTO

10. El 13 de junio de 2025, YPF y FOMICRUZ se presentaron a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) respecto a la necesidad de notificar la operación que detalla en su presentación.
11. El 4 de julio de 2025 se efectuó un requerimiento a las partes consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8° del *Anexo I* del Decreto PEN 89/2001 y apartado a.4) del Anexo I de la Resolución (ex) SCT 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo allí solicitado.
12. El 3 de diciembre de 2025, YPF y FOMICRUZ efectuaron una presentación espontánea dando cumplimiento formal a lo requerido por la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.
13. El dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la ANC se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de las partes consultantes

14. Las partes consultantes entendieron que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación, de conformidad con el artículo 9° de la LDC, por no implicar una toma de control duradera o permanente que permita a dicha operación calificar como una concentración económica en los términos de dicha normativa especial aplicable.
15. Alegaron que, conforme se pactó de manera formal en el instrumento de la operación, la cesión y transferencia será transitoria y con destino a ser ulteriormente cedida a empresas continuadoras.
16. Concretamente, desde la fecha de cierre de la operación y —lo que ocurra primero— por un período máximo de 6 meses o hasta que la cesionaria asigne a una o varias empresas concesionarias u operadoras que ésta designe mediante un proceso de licitación pública, o a terceros por ella designados, o a quien esta indique.
17. Citaron doctrina y antecedentes de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) donde se establece que la temporalidad requerida para que un cambio de control sea considerado duradero, debe ser lo suficientemente extensa para alterar el mercado involucrado. Es decir, un plazo cuya duración o

extensión temporal pueda permitir al comprador alterar el mercado involucrado en la operación en cuestión.

18. Respecto al mercado de hidrocarburos, la ex CNDC ha considerado a las concesiones de exploración/explotación de petróleo crudo y/o gas natural, incluidas las de transporte y demás posiciones contractuales asociadas a las mismas como transferencias de activos encuadrables dentro del concepto de actos de concentración económica sujeta a notificación en el marco de lo establecido por la normativa aplicable.
19. Adujeron que en otra cantidad considerable de casos, la ex CNDC ha utilizado el criterio europeo que establece que el cambio de control debe ser duradero, ya que debe entenderse por cambio de control a toda operación que implique una modificación permanente en la estructura de las empresas participantes, y que esa permanencia esté vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca un cambio duradero en la estructura de las empresas afectadas.
20. Por eso entienden que si la adquisición del control de una empresa o de activos está diseñada para ser temporal y no duradera, podría no configurarse una concentración económica en los términos de la normativa aplicable.
21. Acerca de la operación en consulta, adujeron que el único rol que FOMICRUZ adquiere como consecuencia de la misma es operar transitoriamente los activos hasta tanto se hayan designado las empresas continuadoras, en virtud de los llamados a licitación, durante el período transitorio que como máximo se extenderá hasta seis (6) meses a partir de la fecha de cierre (no prorrogable).
22. Manifestaron que FOMICRUZ adquirió los activos para ser nuevamente cedidos a las empresas continuadoras, sin que ello importe adquirir el control duradero o permanente, sino transitorio.
23. Expusieron que hay que analizar el caso teniendo especial consideración en determinar si en ese plazo transitorio se ejercerá el control de dichos activos de manera tal que haya entidad suficiente para alterar económicamente —en este caso— el mercado argentino de producción (exploración y explotación) de petróleo crudo y gas natural.
24. Añadieron que, una vez llevada a cabo la cesión definitiva a las empresas continuadoras, en su caso, serán estas quienes realizarán la notificación prevista en la normativa especial aplicable.
25. Solicitaron la suspensión del término previsto en los artículos 9° y 84 de la LDC.

III.2. El análisis de la cuestión planteada

III.2.1. Marco normativo aplicable

26. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de la SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la información proporcionada, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
27. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, vale traer a colación el fragmento pertinente del artículo 9° de la LDC: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones*

(100.000.000)² de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”

28. A su vez, el artículo 11 de la LDC enumera los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
29. Entonces, para que una transacción deba ser notificada ante la ANC, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7°; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9°; y (iii) la operación no se enmarca en alguno de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de la LDC.

III.2.2. Encuadre preliminar de la operación

30. En el presente caso, las partes consultantes alegan que la operación en consulta no constituye una concentración en los términos de la LDC, ya que ésta es una transacción meramente transitoria y que por ello no hay un cambio de control.
31. La operación encuadra en el artículo 7, inc. d) de la LDC, ya que consiste en la cesión y transferencia de derechos y obligaciones inherentes a los activos previamente indicados.
32. Pero si bien en la operación en cuestión FOMICRUZ adquirió la totalidad de los activos objeto de la operación, previamente controlados en forma exclusiva por YPF, la adquirente actuaría como entidad *pass-through* —es decir, como mera intermediaria en la transferencia—, limitándose a ostentar la titularidad transitoria de los activos hasta tanto se designen las empresas continuadoras (a designarse mediante licitación).

III.2.3. Hechos sobrevinientes

33. Independientemente de la documental contractual vinculada con la operación en consulta, las partes consultantes informaron sobre los siguientes eventos:
 - (a) El 28 de octubre de 2025, en el marco de la Licitación Pública 006/2025, se emitió la Resolución 542/2025. Dicha resolución dispuso finalizar el proceso de evaluación de ofertas para la adquisición de activos y resolvió la adjudicación a la UTE conformada por PATAGONIA RESOURCES S.A., CLEAR PETROLEUM S.A., QUINTANA E&P ARGENTINA S.R.L., QUINTANA ENERGY INVESTMENTS S.A., ROCH PROYECTOS S.A.U., BREST S.A. y AZRUGE S.A. Las consultantes acompañaron copia de dicha resolución.
 - (b) Respecto de los pasos pendientes, informaron que resta la publicación del decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz que autorice la cesión de los activos a las empresas continuadoras. Una vez publicado el decreto, deberán confeccionarse las respectivas escrituras públicas de cesión de los derechos y obligaciones sobre los activos a cada una de ellas.
 - (c) Las consultantes sostuvieron que, a fines de noviembre del corriente año, los activos objeto de la operación se encontrarán definitiva y permanentemente

² Para el año 2025, equivalente a pesos argentinos CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VIENTIOCHO MIL (AR\$110.228.000.000).

adjudicados a las empresas continuadoras, cesando así la transitoriedad ejercida por FOMICRUZ.

34. El 3 de diciembre de 2025, las partes consultantes efectuaron una presentación espontánea informando la adjudicación definitiva de los activos objeto de la operación sujeta a consulta a las empresas continuadoras.
35. Respecto del estado del proceso de licitación pública para la adjudicación de los activos, las consultantes adujeron que, para perfeccionar la cesión conforme lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos 17.319, en fecha 28 de noviembre de 2025 fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz los decretos que autorizan la cesión de los activos a las empresas continuadoras.
36. En primer lugar, el Decreto 1028 aprobó la actuación de FOMICRUZ en la Licitación Pública 006/25 y ratificó la cesión de áreas de explotación hidrocarburífera a varias empresas, entre ellas Clear Petroleum S.A.
37. Los restantes decretos dispusieron la cesión del 100% de cada área a las siguientes empresas adjudicatarias:

Tabla 1 | Decretos de adjudicación de áreas hidrocarburíferas

Decreto	Área	Adjudicataria
1029	Pico Truncado-El Cordón	Brest S.A.
1030	Los Perales-Las Mesetas	Patagonia Resources S.A.
1031	Cerro Guadal Norte-Cerro Piedra	Roch Proyectos S.A.U.
1032	Cañadón León-Meseta Espinosa	Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A.
1033	Barranca Yankowsky	Patagonia Resources S.A.
1034	Cañadón Yatel	Roch Proyectos S.A.U.
1035	Cañadón Vasco	Azruge S.A.
1036	Cañadón de la Escondida-Las Heras	Clear Petroleum S.A.
1037	Los Monos	Patagonia Resources S.A.
1038	El Guadal-Lomas del Cuy	Roch Proyectos S.A.U.

Fuente: SCE en base a información aportada por las partes consultantes.

38. Si bien aclararon que resta realizar la confección de las respectivas escrituras públicas de cesión de los derechos y obligaciones sobre los activos objeto de la operación a cada una de las empresas continuadoras, esgrimieron que con la publicación de los decretos de adjudicación la titularidad transitoria ejercida por FOMICRUZ sobre los activos objeto de la operación ha cesado definitiva y permanentemente, no ejerciendo control alguno sobre los mismos.

39. En este orden de ideas, vale mencionar que se notificaron las siguientes operaciones de concentración económica ante la ANC:

Tabla 2 | Operaciones de concentración económica notificadas ante la ANC

Fecha	Adquirente	Áreas adquiridas	Expediente
2/12/2025	Patagonia Resources S.A.	Barranca Yankowsky, Los Monos y Los Perales-Las Mesetas	EX-2025-133007092-APN-DR#CNDC (CONC. 2073)
5/12/2025	Clear Petroleum S.A.	Cañadón de la Escondida-Las Heras	EX-2025-135065104-APN-DR#CNDC (CONC. 2075)
9/12/2025	Roch Proyectos S.A.	Cerro Guadal Norte-Cerro Piedra, Cañadón Yatel y El Guadal-Lomas del Cuy	EX-2025-135266801-APN-DR#CNDC (CONC. 2077)

Fuente: SCE en base a información aportada por las partes consultantes.

III.2.4. Análisis

40. Tanto la doctrina europea como los precedentes de la autoridad de aplicación local coinciden en que, para que se configure una concentración económica, el cambio de control debe proyectarse como duradero (*on a lasting basis*).³ La "permanencia" o "estabilidad" del control está vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca una modificación en la estructura competitiva de las empresas afectadas.³
41. En el presente caso, la operación traída a consulta fue diseñada ab initio como transitoria. El propio instrumento de cesión establecía que FOMICRUZ ostentaría la

³ Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 en el artículo 3, punto 5 a), y la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia de España, en su artículo 7º. Este criterio fue receptado por la Autoridad de Aplicación de la LDC, entre otros, en los siguientes casos: *BOLDT/CICCONI* (CONC. 847), RESOL-2019-599-APN-SCI#MPYT, Dictamen (ex) CNDC 1179/2015; *YPF/PARAFINA* (OPI 177), RESOL 14/2010, Dictamen (ex) 782/2010; *APPLUS/FINISTERRE* (OPI 301), RESOL-2019-626-APN-SCI#MPYT, Dictamen (ex) CNDC IF-2019-68864417-APN-CNDC#MPYT, *BUNGE/VICENTIN* (CONC. 1959), RESOL-2025-15-APN-SIYC#MEP, Dictamen (ex) CNDC N° IF-2025-00600314-APN-CNDC#MEC; *DELLATORRE BALESTRA-BURGIO/GRUPO INDALO* (CONC. 1543 y acumulado CONC. 1552), RESOL-2019-619-APN-SCI#MPYT, Dictamen (ex) CNDC IF-2019-10742133-APN-CNDC#MPYT; *BANCO GALICIA/FREDDO* (OPI 138), opinión emitida por la (ex) CNDC el 10 de agosto de 2001; *STANHOPE-ICM GROUP/SUPERCABLECANAL* (OPI 317), RESOL-2019-593-APN-SCI#MPYT, Dictamen (ex) CNDC IF-2018-43523564-APN-CNDC#MP; *ACA/VITERRA* (OPI 363), RESOL-2024-343-AON-SIYC#MEC, Dictamen (ex) CNDC IF-2024-108333181-APN-SIYC#MEC; *VICENTIN/BUNGE-ACA-VITERRA* (OPI 362), RESOL-2024-344-APN-SIYC#MEC, Dictamen (ex) CNDC IF-2024-107925240-APN-CNDC#MEC; *BUNGE/VICENTIN* (OPI 369), RESOL-2024-480-APN-SIYC#MEC, Dictamen (ex) CNDC IF-2024-132075946-APN-CNDC#MEC; *NEXTEL/FIBERCOMM-GRIDLEY-GREEMAX-WX* (CONC. 1340), RESOL-2017-862-APN-SECC#MP, Dictamen (ex) CNDC IF-2017-24262403-APN-CNDC#MP. Además este criterio fue desarrollado en el Documento de Trabajo *Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia* (ex CNDC, diciembre 2023), sección III.5, y aplicado originariamente en *Freddo/Galicia*, antes citada.

titularidad de los activos por un plazo máximo de seis meses, con el único fin de transferirlos a las empresas que resultaran adjudicatarias del proceso licitatorio.

42. A ello se suma que FOMICRUZ no asumió la operación de los activos, la cual permaneció a cargo de YPF durante el período de transición, lo que implica que la adquirente careció de capacidad para gravitar sobre las decisiones competitivamente relevantes de los activos objeto.
43. En tales condiciones, esta SCE entiende que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la LDC, por cuanto no configura un cambio de control lo suficientemente extenso ni sustantivo para alterar el mercado involucrado.
44. Cabe señalar que, conforme fue informado por las consultantes, las empresas continuadoras ya han notificado ante esta ANC las respectivas operaciones de concentración económica derivadas de la adjudicación definitiva de los activos (ver Tabla 2).
45. En relación con lo solicitado por las consultantes sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deviene abstracto expedirse sobre tal cuestión atento el análisis previamente efectuado.

IV CONCLUSIONES

46. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la Ley 27.442.
47. Asimismo, se recomienda hacer saber a las partes consultantes que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
48. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 381 - Dictamen - No sujeta a notificación (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.